E-17946127-010.08-17146 24.03.2023

# ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMA REHBERİ

## GİRİŞ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 54. maddesi ile öğrencilerin disiplin cezaları ve disiplin cezalarını gerektiren disiplin suçları düzenlenmiştir.

Disiplin cezası uygulanması gereken fiiller nedeni ile soruşturma açılması, yürütülmesi, sonuçlandırılmasına ilişkin esas ve usuller sunulmuştur.

## İÇİNDEKİLER


1-Öğrencilere uygulanacak disiplin mevzuatı

2-Disiplin cezaları

2.1-Kınama cezasını gerektiren eylemler

2.2-Üniversiteden bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler

2.3-Üniversiteden bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler

2.4-Üniversiteden iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler

2.5-Üniversiteden çıkarma cezasını gerektiren eylemler

2.6-Disiplin suçunun tekerrürü

3-Disiplin soruşturması açmaya yetkili disiplin amirleri

4- Soruşturmanın süresi ve zaman aşımı

5-Savunma hakkı

6-Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar

7-Disiplin cezası verme yetkisi

8-Disiplin kurullarının çalışma usulü

9-Oylama, karar ve karar süreleri

10-Disiplin soruşturmasının sonucunun bildirilmesi, başvuru yolları ve cezaların uygulanması

11-Disiplin iş ve işlemlerinde dikkat edilecek hususlar

12-Yazı örnekleri

12.1-Soruşturma emri yazısı.

12.2-Şikayetçi ifadeye çağrı yazısı

12.3-Şikayetçi ifade tutanağı

12.4-Savunmaya davet yazısı

12.5-Savunma tutanağı

12.6-Tanık davet yazısı.

12.7-Tanık ifade tutanağı

12.8-Daha önce disiplin cezası alıp almadığı belge istem yazısı

12.9-Soruşturma raporu

12.10-Disiplin cezası “daha önce disiplin cezası almayanlar için” öğrenciye tebliğ yazısı

12.11-Disiplin cezası “daha önce disiplin cezası almış olanlar için” öğrenciye tebliğ yazısı

## 1-ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK DİSİPLİN MEVZUATI

a) 2547 sayılı Kanunun 54. maddesi.

## 2-DİSİPLİN CEZALARI

a) Kınama.
b) Üniversiteden bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma.
c) Üniversiteden bir yarıyıl için uzaklaştırma.
d) Üniversiteden iki yarıyıl için uzaklaştırma.
e) Üniversiteden çıkarma.

### 2.1-Kınama cezasını gerektiren eylemler

a) Üniversite yetkililerince istenilen bilgileri yanıltmak amacıyla eksik veya yanlış bildirmek.
b) Ders, seminer, sınav, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak.
c) Üniversite içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak,
ç) Üniversitece veya Üniversitenin izniyle asılmış güncel duyuruları, program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
e) Üniversite kampüsünde üniversite senatosu tarafından belirlenen alanlar dışında, sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigara kullanmak.

### 2.2-Üniversiteden bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler

a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak.
b) Disiplin soruşturmalarının usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini engellemek.
c) Üniversiteden aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak.
ç) Üniversitede kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak.
d) Üniversite personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak.
e) Üniversitede alkollü içki içmek.
f) Üniversiteye ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek.
g) Üniversite personeli veya öğrencilerini tehdit etmek.

### 2.3-Üniversiteden bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler

a) Üniversitede işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak.
b) Üniversite personeli veya öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak.
c) Üniversitede hırsızlık yapmak.
ç) Üniversite bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek.
d) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek.
e) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak veya bunları anket uygulaması, veri toplama gibi akademik değerlendirme içermeyen katkılar hariç olmak üzere, kişisel emeği ve akademik birikimi dışında kısmen ya da tamamen başkalarına yazdırmak.
f) Üniversiteden uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uymamak.
g) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/A maddesinin üçüncü ve dördüncü "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden / bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan" fıkralarında sayılan fiillerden birini üniversitede işlemek.

**2.4-Üniversiteden iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler**

a) Üniversite görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak.

b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek.

c) Üniversite içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, taşımak, bulundurmak.

ç) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.

d) Üniversitede cinsel tacizde bulunmak,

e) Üniversitede 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak.

f) Üniversitenin bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak.

g) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.

ğ) 5199 sayılı Kanunun 28/A maddesinin ikinci "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren" fıkrasında sayılan fiili üniversitede işlemek.

**2.5-Üniversiteden çıkarma cezasını gerektiren eylemler**

a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak.

b) Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunmak veya örgüte yardım etmek.

c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, başkalarına vermek ya da ticaretini yapmak.

ç) 6136 sayılı Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak.

d) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.

**2.6-Disiplin suçunun tekerrürü**

a) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin, cezanın bildiriminden sonra ve disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

b) Disiplin suçunun tekerrürü gerekçesiyle üniversiteden çıkarma cezası verilemez.

## 3-DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇMAYA YETKİLİ DİSİPLİN AMİRLERİ

a) Fakülte, enstitü veya meslek yüksekokulu içinde öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya ilgili fakülte dekanı, enstitü, meslek yüksekokulu müdürü yetkilidir.

b) Üniversite içinde veya dışında, müşterek alan ya da mekânlarda işlenen disiplin suçları, öğrencilerin toplu olarak işledikleri disiplin suçları ile birden çok fakülte, enstitü veya meslek yüksekokulu öğrencilerinin birlikte işledikleri disiplin suçlarında, soruşturma açmaya rektör yetkilidir.

c) Soruşturma, yetkili disiplin amirinin belirleyeceği soruşturmacı veya soruşturmacılar eliyle yürütülür. Disiplin amiri gerekli gördüğü takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilir.

## 4-SORUŞTURMANIN SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI

a) Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Disiplin amiri sunulan gerekçeyi ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak her defasında otuz günü geçmemek üzere altmış güne kadar, toplu olarak işlenen suçlarda ise doksan güne kadar ek süre verebilir.

b) Disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlendiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;

- Kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
- Üniversiteden bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

c) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak, "Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak" fiillerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar.

ç) Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya dolmasına üç aydan daha az süre kalması hâlinde en geç üç ay içerisinde kararın gereklerine göre yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.

## 5-SAVUNMA HAKKI

a) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir; ayrıca öğrenci bilgi sistemi üzerinden veya elektronik posta ya da kısa mesaj ile de bildirilebilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.

b) Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilir.

c) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve mevcut delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

ç) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir.

d) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.

## 6-DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA UYULACAK ESASLAR

a) Soruşturmanın gizliliği esastır.

b) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgileri belirtilir.

c) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.

ç) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.

d) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.

e) Öğrenci başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim aldığı sırada disiplin cezasını gerektiren bir suç işlediğinde soruşturma yapma ve disiplin cezası verme yetkisi o yükseköğretim kurumuna aittir. Öğrenci hakkında verilen karar, uygulanmak üzere öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gecikmeksizin bildirilir.

f) Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile çıkarma cezasını gerektiren suçlarda soruşturma açmaya yetkili amirin teklifi üzerine veya re'sen, rektörün kararıyla otuz günü geçmemek üzere öğrencinin üniversite binalarına sokulmaması yönünde tedbir uygulanabilir.

g) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sabit bulunması halinde eyleme uyan disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.

ğ) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.

## 7-DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ

a) Kınama ve üniversiteden bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, meslek yüksekokulu müdürünce verilir.

b) Müşterek mekânlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı kınama ve üniversiteden bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir.

c) Üniversiteden bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile üniversiteden çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.

ç) Fakülte, enstitü, meslek yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu, disiplin kurulu görevini yerine getirir.

## 8-DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ

a) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

b) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

c) Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

ç) Disiplin kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç beş gün içinde tamamlar.

d) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

## 9-OYLAMA, KARAR VE KARAR SÜRELERİ

a) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.

b) Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

c) Soruşturmacı, disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.

ç) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır. Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar verir.

d) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, işlediği fiil dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını, yükseköğretim kurumundaki geçmiş davranış, çalışma ve

başarılarını dikkate alarak bir derece alt ceza verebilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.

## 10-DİSİPLİN SORUŞTURMASININ SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ, BAŞVURU YOLLARI VE CEZALARIN UYGULANMASI

a) Disiplin soruşturmasının sonucu, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğrenci ile varsa mağdura bildirilir.

b) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından yukarıda sayılanlara ilaveten; öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna bildirilir.

c) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar.

ç) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Dosya kapsamında, disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişi de aynı usulle karara itiraz edebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına işlenir.

d) İtiraz halinde, üniversite yönetim kurulu, on beş gün içinde itirazı kabul veya reddeder. İtirazın kabulü halinde yetkili disiplin amiri veya kurulu kabul gerekçesini dikkate alarak otuz gün içinde karar verir.

e) Öğrencilere verilen disiplin cezalarına karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.

f) Özel olarak düzenlenen haller hariç öğrenciye yapılacak tebligatta, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde, bunu mensubu bulunduğu yükseköğretim kurumuna bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciye, yükseköğretim kurumunda kayıtlı adresine gönderilmiş tebligat, usulüne uygun tebligat sayılır.

g) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

## 11-DİSİPLİN İŞ VE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a) Disiplin cezalarının disiplin amirlerince verilmesi gerekmektedir. kınama- bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları rektör/ dekan/müdür tarafından verilir.

b) Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile üniversiteden çıkarma cezaları, ilgili disiplin kurulunca verilir.

c) Disiplin Kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür.

ç) Ceza verirken disiplin amiri yerine disiplin kurulu veya disiplin kurlu yerine disiplin amiri karar vermemesi gerekmektedir. Örneğin "Bir yarıyıl uzaklaştırma cezası" ile cezalandırılması gerekmekte ise de yapılan iyi hal değerlendirmesi sonucu "Bir hafta uzaklaştırma cezası" ile cezalandırılması uygun görülen öğrencinin disiplin cezası "Disiplin Kurulu" tarafından verilmesi gerekmektedir.

d) Soruşturmacılar disiplin kurulu üyesi ise disiplin kuruluna katılarak soruşturmasını yaptığı öğrencilerin ceza takdirinde oy kullanamazlar.

e) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar. Öğrencinin olumlu halinin ve geçmişte ceza almamış olmasının ceza tayininde dikkate alınarak eylemin karşılığı olan cezanın bir derece alt cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir. Bir derece hafif ceza uygulamasında asıl disiplin cezası vermeye yetkili merciin takdirinde olup, idare bu koşulları sağlayan ilgili hakkında hafifletici nedeni uygulamaması durumunda bunun gerekçesini göstermek zorundadır. Bir derece alt cezadan kasıt bir alt maddede yer alan cezadır.

f) Disiplin soruşturması sonucunda kınama cezası ile cezalandırılması teklif edilen öğrenci için disiplin amiri öğrencinin iyi hal değerlendirmesi sonucunda kınama cezasının en hafif ceza olması ve bir

derece alt cezanın olmaması nedeniyle takdir hakkını kullanarak cezanın kaldırılmasını hükmedebilecektir. Ancak; disiplin suçunun tekerrürde ceza verilmemiş olan ilgili hakkında da bu tekerrür hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

g) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından öğrenciye tebliğ edilir.

ğ) Disiplin cezasının öğrenciye tebliğ yazısında; "…… disiplin cezasına karşı 15 gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna (Disiplin Kurulu) itiraz edilebilir veya itiraz hakkı kullanılmadan da 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir." şeklinde belirtilir.

h) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde Yükseköğretim Kurulu (YÖKSİS) sistemine işlenmesi için Disiplin soruşturma dosyasının (tüm belgeler ve disiplin cezası tebligatını içeren) ivedilikle Genel Sekreterliğe (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına) iletilir.

**ı) Sınavda kopya işlem tutanağı**

- Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek "kınama" cezası,
- Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek "Yükseköğretim Kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma" cezası,
- Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek "Yükseköğretim Kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma" cezası,

gerektiren eylemler olarak düzenlenmiştir.

Burada uygulama açısından, öğrencinin kopya çekmesi ile kopya çekmeye teşebbüs etmesi hallerinin ayrımının tespitinde eldeki bulgu ve belgelerin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrenciler hakkında sınav gözetmenleri derhal "kopya tutanağı" tutmalıdır.

## 12. YAZI ÖRNEKLERİ

Disiplin ve ceza işlerinin yürütülmesinde yazı örnekleri ekte sunulmuş olup, tüm iş ve işlemlerde gizlilik esasına riayet edilir ve yazışmalar antetli kağıt ile "Gizli" ibareli fiziksel ortamda yapılır.

EK:

1-Soruşturma emri yazısı.

2-Şikayetçi ifadeye çağrı yazısı.

3-Şikayetçi İfade tutanağı.

4-Savunmaya davet yazısı.

5-Savunma tutanağı.

6-Tanık davet yazısı.

7-Tanık ifade tutanağı.

8-Daha önce disiplin cezası alıp almadığı belge istem yazısı.

9-Soruşturma raporu

10-Disiplin cezası "daha önce disiplin cezası almayanlar için" öğrenciye tebliğ yazısı.

11- Disiplin cezası "daha önce disiplin cezası almış olanlar için" öğrenciye tebliğ yazısı.

12-Kopya tutanağı

…../…./……

G İ Z L İ

SORUŞTURMA EMRİ

Sayın ; (Soruşturmacının unvanı/adı-soyadı-birimi yazılacak)

……. Fakülte/Yüksekokulu öğrencisi (Öğrenci No/Ad-Soyad) hakkında …….nedeniyle (Fiil veya iddianın ne olduğu açıkça belirtilir.) disiplin soruşturması açılması ve soruşturmacı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür.

**2547 sayılı Kanunun 54. maddesine göre soruşturmaya başlamanızı ve öğrencinin daha önce disiplin cezası alıp almadığını da sorgulayarak** "disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, işlediği fiil dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını, üniversitedeki geçmiş davranış, çalışma ve başarılarını dikkate alarak bir derece alt ceza verebilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir." **herhangi bir disiplin suçunun sübutu halinde adı geçenin fiiline karşılık gelen disiplin cezasını ve bir derece alt ceza uygulanıp uygulanmayacağı hususlarını da içeren disiplin soruşturma raporunun yasal süresinde** (İş bu yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içinde) **Dekanlığımıza/Müdürlüğümüze göndermenizi önemle rica ederim.**

Disiplin Amiri

Ek: Soruşturma Dosyası

…../…../…...

G İ Z L İ

İFADEYE ÇAĞRI YAZISI (Şikayetçi için)

Sayın: ……

…….Rektörlük/Dekanlık/ Müdürlük Makamının …/…/…. tarih ve …….. sayılı yazısı ile. …… konusundaki şikayetiniz ile ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 54. maddesi hükümleri uyarınca açılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Söz konusu olayla ilgili olarak müşteki sıfatıyla ifadenize başvurulacağından …/…/….. tarihinde, saat …… da, ……..'da hazır bulunmanızı rica ederim.

Soruşturmacı
(Unvan/Ad-Soyad/İmza)

G İ Z L İ

# ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI

İFADENİN ALINDIĞI YER :

İFADENİN ALINDIĞI TARİH :

ADI SOYADI :

DOĞUM / TARİHİ :

TC KİMLİK NO/YU NO/ÖĞR.NO :

ADRESİ :

TELEFON :

"……" (burada soruşturma konusu olay yazılmalıdır) ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması açılan ……..……'e yöneltilen isnatlar, bu konuda şikayetçi sıfatıyla ifadesine başvurulan, yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı ……..…'e anlatıldı. Konu ile ilgili olarak iddia ve şikayetlerini şikayetçi sıfatıyla anlatması istendi.

Şikayetçi ifadesinde; "……..
…....……
……..……
…...……...……" dedi.

SORU 1:
CEVAP 1:
SORU 2:
CEVAP 2:

İlave edeceği başka bir şey olup olmadığı soruldu. "Yoktur" dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine tutanak birlikte imzalandı. …/…/…

| ŞİKAYETÇİ | KATİP | SORUŞTURMACI |
|---|---|---|
| (Ad-Soyad/İmza) | (Bulunması halinde) | (Ad-Soyad/İmza) |

…../…./……

G İ Z L İ

SAVUNMAYA DAVET YAZISI

Sayın: ……

……Rektörlük/Dekanlık/ Müdürlük Makamının …/…/…. tarih ve …….. sayılı yazısı ile …… iddiaları ile ilgili olarak hakkınızda 2547 sayılı Kanunun 54. maddesi hükümleri uyarınca açılan disiplin soruşturmasında, soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Söz konusu olayla ilgili olarak şüpheli sıfatıyla ifadenize başvurulacağından savunmanızı yapmak üzere …/…./….. günü, saat …… da, …….. da hazır bulunmanızı, çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığınız veya özrünüzü zamanında bildirmediğiniz takdirde, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı ve mevcut delillere dayanılmak suretiyle hakkınızda da gerekli kararın verileceği hususunda bilginizi rica ederim.

Soruşturmacı
(Unvan/Ad-Soyad/İmza)

G İ Z L İ

SAVUNMA TUTANAĞI

İFADENİN ALINDIĞI YER :

İFADENİN ALINDIĞI TARİH :

ADI SOYADI :

DOĞUM TARİHİ :

TC KİMLİK NO/YU/ÖĞR.NO :

ADRESİ :

TELEFON :

FAKÜLTE-ENS-MYO/PROG. :

"……" (burada soruşturma konusu olay yazılmalıdır) ile ilgili olarak açılan disiplin soruşturmasına konu isnatlar, şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan, yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı ……..'e anlatıldı. Konu ile ilgili olarak şüpheli sıfatıyla savunmasını vermesi istendi.

Şüpheli alınan savunmasında;"……
……..……
……..……" dedi.
SORU 1:
CEVAP 1:
SORU 2:
CEVAP 2:
İlave edeceği başka bir şey olup olmadığı soruldu. "Yoktur" dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine tutanak birlikte imzalandı. …/…/…

| ŞÜPHELİ | KATİP | SORUŞTURMACI |
|---|---|---|
| (Ad-Soyad/İmza) | (Bulunması halinde) | (Ad-Soyad/İmza) |
| | | …../…./…… |

…../…./……

G İ Z L İ

TANIK DAVET YAZISI

Sayın: ……

……Dekanlık/ Müdürlük Makamının ……. tarih ve …….. sayılı yazısı ile ……. olayı ile ilgili olarak ……..….. hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca açılan disiplin soruşturmasında soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

Söz konusu olayla ilgili olarak tanık sıfatıyla ifadenize başvurulacağından …/…./….. günü, saat …… da, ……’da hazır bulunmanızı rica ederim.

Soruşturmacı
(Unvan/Ad-Soyad/İmza)

G İ Z L İ

TANIK İFADE TUTANAĞI

İFADENİN ALINDIĞI YER :

İFADENİN ALINDIĞI TARİH :

ADI SOYADI :

TC KİMLİK NO/YU NO/ÖĞR.NO :

DOĞUM TARİHİ :

ADRESİ :

TELEFON :

"……" (burada soruşturma konusu olay yazılmalıdır) ile ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması açılan ……'e yöneltilen isnatlar, bu konuda tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan, yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı 'e anlatıldı. Konu ile ilgili olarak tanık sıfatıyla bildiklerini anlatması istendi.

Tanığa usulüne uygun yemin ettirildi. (Yemin Şekli: Bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim.)
Tanık ifadesinde;"……
……..……
……..……" dedi.

SORU 1:
CEVAP 1:
SORU 2:
CEVAP 2:

İlave edeceği başka bir şey olup olmadığı soruldu. "Yoktur" dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine tutanak birlikte imzalandı. …/…/…

| TANIK | KATİP | SORUŞTURMACI |
|---|---|---|
| (Ad-Soyad/İmza) | (Bulunması halinde) | (Ad-Soyad/İmza) |

…../…./……

DİSİPLİN CEZASINA AİT BELGE İSTEME

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Genel Sekreterliğine
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

…….Fakültesi/Enstitüsü/Yüksekokulu ……Programı …….numaralı öğrencisi ……. hakkında yürütmekte olduğum disiplin soruşturmasında kullanılmak üzere adı geçene ait daha önce herhangi bir disiplin cezası alıp almadığı, disiplin cezası almış ise hangi fiilden dolayı disiplin cezası aldığı bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu bilgilerin ivedilikle tarafıma iletilmesini önemle arz ederim.

Soruşturmacı
(Unvan/Ad-Soyad/İmza)

G İ Z L İ

SORUŞTURMA RAPORU

SORUŞTURMA ONAYINI VEREN MAKAM VE ONAYIN TARİH, SAYISI:

HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN KİŞİNİN KİMLİĞİ:
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
TC Kimlik No/YU/Öğr.No :
İkametgah Adresi :
Fakülte-Ens-Myo/Programı :

SORUŞTURMA KONUSU OLUŞTURAN SUÇLAR:

SORUŞTURMA SAFHALARININ, TANIK İFADELERİNİN, DELİLLERİN VE SANIK İFADESİNİN ÖZETLENMESİ:

OLAYIN TAHLİL EDİLEREK DELİLERE GÖRE SUÇUN SABİT OLUP OLMADIĞI:,

UYGULANACAK CEZANIN 2547 SAYILI KANUNUN 54. MADDESİNİN (..) FIKRA (..) BENDİ BELİRTİLEREK TEKLİF EDİLMESİ:

Soruşturmacı
(Unvan/Ad-Soyad/İmza)

Dizi pusulasına bağlanarak bilgi ve belgelerin yer alması gerekmektedir.
1-Soruşturma onayı
2-Şüpheliye …/…/… tarihli "sanık" savunmaya çağrı yazısı.
3-Şüpheli savunma tutanağı
4-Tanığa …/…/… tarihli "tanık" ifadeye çağrı yazısı.
5-Tanık ifade tutanağı
6-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hitaben öğrencinin daha önce disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge talep yazısı ve gelen cevabi yazı.

Soruşturma dosyası soruşturmacı tarafından soruşturmayı başlatan disiplin amirine bir yazı ekinde ivedilikle verilmelidir.

…../…./……

G İ Z L İ

DİSİPLİN CEZASININ ÖĞRENCİYE TEBLİĞ YAZISI
(2547 S.K. 54. md. 9. fıkra (d) bendi "daha önce disiplin cezası almamış olan" uygulandığı)

Sayın;……

**Fakülte/Enstitü/Yüksekokulumuz …….…. programı …… nolu öğrencisi olup, hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda**; 2547 sayılı Kanunun 54. maddesinin (…) fıkrasının (…) bendi gereğince …… cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; 2547 S.K. 54. md. (9) fık. (d) bendi uyarınca daha önce disiplin cezası almamış olmanız dikkate alınarak bir derece alt ceza olan **2547 S.K. 54. md. (..) fık. (..) bendi gereğince " ……...……" cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür.**

Disiplin cezasına karşı 15 gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna (Disiplin Kurulu) itiraz edilebilir veya itiraz hakkı kullanılmadan da 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Bilginizi rica ederim.

(Disiplin Amiri Dekan-Müdür)

…../…./……

G İ Z L İ

DİSİPLİN CEZASININ ÖĞRENCİYE TEBLİĞ YAZISI
(2547 S.K. 54. md. 9. fıkra (d) bendi "daha önce disiplin cezası alan için " uygulanmadığı )

Sayın;……..

**Fakülte/Enstitü/Yüksekokulumuz …….. programı …… nolu öğrencisi olup, hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda; 2547 sayılı Kanunun 54. maddesinin (…) fıkrasının (…) bendi gereğince …… cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür.**

Daha önce disiplin cezası almanız nedeni ile 2547 S.K. 54. Md. (9) fık. (d) bendi uyarınca iyi hal değerlendirmeniz yapılmamıştır.

Disiplin cezasına karşı 15 gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna (Disiplin Kurulu) itiraz edilebilir veya itiraz hakkı kullanılmadan da 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Bilginizi rica ederim.

(Disiplin Amiri Dekan-Müdür)

…../…../……

G İ Z L İ

DİSİPLİN KURULUNCA VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ ÖĞRENCİYE TEBLİĞ YAZISI

Sayın;……..

**Fakülte/Enstitü/Yüksekokulumuz …….. programı …… nolu öğrencisi olup, hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda**; 2547 sayılı Kanunun 54. maddesinin (…) fıkrasının (…) bendi gereğince …… cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de; 2547 S.K. 54. md. (9) fık. (d) bendi uyarınca daha önce disiplin cezası almamış olmanız dikkate alınarak bir derece alt ceza olan **2547 S.K. 54. md. (..) fık. (..) bendi gereğince " ……..……" cezası ile cezalandırılmanız** Yönetim Kurulumuz (Disiplin Kurulunun) ……. tarih ve …… sayılı toplantısında **uygun görülmüştür.**

Disiplin cezasına karşı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca 15 gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna (Disiplin Kurulu) itiraz edilebilir veya itiraz hakkı kullanılmadan da 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Bilginizi rica ederim.

(Disiplin Amiri Dekan-Müdür)

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

# KOPYA TUTANAĞI

…/…/…. tarihinde ……..… Fak.-Ens-Myo ……..……..programı ……. nolu sınıfta yapılan ……..……..…dersi …… (ara/final/bütünleme) sınavı sırasında ……. numaralı öğrenci, ……..……’ın “cebinden çıkardığı kağıda bakarak cevap kağıdına yazdığı” ……..(kopyanın şekli yazılacak) Öğrencinin yararlandığı notlara ve cevap kağıdına el konulmuştur. Yapılan incelemede notların sınavda soru sorulan konuya ait bilgileri içerdiği anlaşılmış olup, böylece kopya çektiği anlaşılmış olup, işbu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Tutanağın tutulduğu:
Tarih : …….
Saat : …….
Yer : …….
Açıklama :

Gözetmen
Unvan-Ad- Soyad /İmza

Dersin Öğretim Üyesi/Görevlisi
Unvan-Ad- Soyad /İmza

EKLER:
1-Öğrenci sınav kağıdı
2-Kopya çekilen notlar (malzemeler)